

## 1. 개정이유

공익신고의 경우에도 부패신고의 경우와 같이 공공기관의 수입이 회복되거나 증대된 경우 보상금·포상금을 지급할 수 있도록 「공익신고자 보호법」이 개정·시행됨에 따라 관련 조항을 정비하고, 신고자가 공익침해행위를 계획하거나 주도적 역할을 한 경우 등 보상금 지급을 제한하는 것이 필요하다고 판단되는 경우에 대한 보상금 감액비율 상향 및 감액기준별 감액 한도 삭제 등 보상금의 감액의 재량을 확대하는 등 「공익신고 보상금의 지급기준 등에 관한 규정」 운영과정에서 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임

## 2. 주요내용

- 가. 내부 공익신고자가 법 제26조에 따른 공익신고로 인하여 공공기관에 직접적인 수입의 회복 또는 증대를 가져오거나 그에 관한 법률관계가 확정된 때에 보상금 지급을 신청할 수 있도록 함(안 제2조)
- 나. 신고자가 공익침해행위를 계획하거나 주도적 역할을 한 경우 등의 경우에는 보상금 지급을 제한하는 등 감액사유를 정비하고, 감액기준별 감액 한도를 삭제함(안 제3조제2항 및 별표)

## 3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 「공익신고자 보호법」 및 같은 법 시행령
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당기관 없음
- 라. 기 타 : 신·구조문대비표



## 공익신고 보상금의 지급기준 등에 관한 규정 일부개정 고시안

공익신고 보상금의 지급기준 등에 관한 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조 본문 중 "국가 또는 지방자치단체"를 "공공기관"으로 한다.

제3조제2항을 다음과 같이 한다.

② 제1항에 따른 감액기준을 중복 적용하여 총 감액비율이 보상금의 100%를 초과하는 경우에는 보상심의위원회 심의를 통해 100%이하로 조정할 수 있다.

[별표]를 다음과 같이 개정한다.

### 보상금의 감액기준(제3조제3항 관련)

#### 1. 감액 원칙

감액비율은 아래의 기준을 참고하되, 사실관계 및 타당성 등을 고려하여 보상심의위원회에서 의결한다.

아래 감액기준을 중복 적용하여 총 감액비율이 보상금의 100%를 초과하는 경우에는 보상심의위원회 심의를 통해 100%이하로 조정할 수 있다.

#### 2. 감액사유별 감액비율 및 기준

##### 가. 신고 내용의 정확성이나 증거자료의 신빙성

| 등급<br>(감액비율) | 감 액 기 준                                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 최상(0%)       | 신고 내용 및 제시된 증거자료가 공익침해행위를 직접적으로 입증할 수 있을 정도로 구체적이고 정확하여 추가조사의 필요성이 거의 없는 경우 |

|            |                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 상(10%)     | 신고 내용 및 제시된 증거자료가 대체로 공익침해행위를 직접적으로 입증할 수 있을 정도로 구체적이고 정확하나 일부 증거가 누락되거나 부족하여 자료 확보를 위한 추가 조사가 일부 필요한 경우 |
| 중(20%)     | 신고 내용 및 제시된 증거자료가 공익침해행위를 직접적으로 입증할 수준에 미치지 못하는 간접적인 증거에 불과하여 증거확보를 위한 추가 조사의 필요성이 큰 경우                  |
| 하(30%)     | 신고 내용 및 제시된 증거자료의 구체성 및 정확성 정도가 “중”에는 미치지 못하나, 공익침해행위의 적발에 중요한 단서에 해당한 경우                                |
| 최하(50% 이상) | 피신고자를 구체적으로 특정하지 않고 불특정 다수인을 대상으로 무작위로 신고하거나 구체적인 증거자료 없이 전수조사를 요구하는 등 법 제8조의 공익신고 신고의 방법을 따르지 아니한 경우    |

#### 나. 신고한 공익침해행위가 신문·방송 등 언론에 의하여 이미 공개된 것인지 여부

| 등급<br>(감액비율) | 감 액 기 준                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| 상(0%)        | 신고한 공익침해행위가 신고 이전에 언론매체에 의하여 공개된 적이 전혀 없는 경우          |
| 중(10%)       | 공개 이후 신고되었으나, 공익침해 신고내용이 공익침해의 혐의 입증에 직접적인 단서를 제공한 경우 |
| 하(30%)       | 공개 이후 신고되었으나, 공익침해 신고내용이 공익침해의 혐의 입증에 간접적인 단서를 제공한 경우 |

비고 : 내부 공익신고자가 공익신고 이전에 언론매체에 신고내용을 제보한 경우는 위 사유로 감액하지 아니할 수 있다.

#### 다. 내부 공익신고자가 공익신고와 관련한 불법행위를 하였는지 여부 (공익침해행위에 가담 정도)

##### ① 내부 공익신고자가 신고대상인 공익침해행위에 가담하였는지 여부

| 등급<br>(감액비율) | 감 액 기 준                                                                                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 최상(0%)       | 내부 공익신고자가 공익침해행위에 가담하지 아니한 경우                                                                                               |
| 상(10%)       | 내부 공익신고자가 공익침해행위에 가담한 사실이 인정되나 기소 등 신분상 처분을 받지 아니한 경우<br>다만, 내부 공익신고자가 경리·회계 분야 등에서 단순업무를 수행하면서 취득한 불법행위를 신고한 경우에는 감액하지 아니함 |
| 중(20%)       | 내부 공익신고자가 공익침해행위에 가담한 사실이 인정되어 기소 등 신분상 처분을 받은 경우                                                                           |

|            |                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 내부 공익신고자가 공익침해행위 당시 간부 등 책임있는 직위에 있던 자로서 공익침해행위에 가담한 사실이 인정되나 기소 등 신분상 처분을 받지 아니한 경우                                                                                                                                |
|            | 내부 공익신고자가 공익침해행위에 적극 가담한 사실이 인정되나 기소 등 신분상 처분을 받지 아니한 경우                                                                                                                                                            |
| 하(30%)     | 내부 공익신고자가 공익침해행위 당시 간부 등 책임있는 직위에 있던 자로서 공익침해행위에 적극 가담한 사실이 인정되나 기소 등 신분상 처분을 받지 아니한 경우                                                                                                                             |
|            | 내부 공익신고자가 공익침해행위 당시 공익침해행위에 적극 가담한 사실이 인정되어 기소 등 신분상 처분을 받은 경우                                                                                                                                                      |
| 최하(50% 이상) | 1) 신고자가 공익침해행위를 계획하거나 주도적 역할을 한 경우<br>2) 신고자가 공익침해행위 당시 간부 등 책임있는 지위에 있던 자로서 공익침해행위 실행에 적극 가담한 사실이 인정되어 기소 등 신분상 처분을 받은 경우<br>3) 그 밖에 신고자가 공익침해행위에 적극 가담한 정도가 중하여 공익침해행위를 계획하거나 주도적 역할을 한 것에 준한 것으로 보상심의위원회가 판단한 경우 |

※ 공익침해행위 가담 여부는 신고자의 직위, 권한 유무, 방조 여부, 불법적 이익 공유 의사 여부, 공익침해행위 인식 여부, 가담기간·정도 등을 종합적으로 고려하여 판단

## ② 내부 공익신고자가 신고와 관련한 불법행위 등을 행하였는지 여부

| 등급<br>(감액비율) | 감 액 기 준                                      |
|--------------|----------------------------------------------|
| 상(0%)        | 내부 공익신고자가 신고와 관련한 불법행위를 행하지 아니한 경우           |
| 중(10%)       | 내부 공익신고자가 신고와 관련된 불법행위를 하였고, 그 불법의 정도가 작은 경우 |
| 하(30%)       | 내부 공익신고자가 신고와 관련된 불법행위를 하였고, 그 불법의 정도가 큰 경우  |

※ 불법행위 중 금품수수는 수수금액만큼을 우선 감액하고, 차액 중에서 일정 비율을 추가 감액하여 지급

## 라. 내부 공익신고자가 공익침해행위 제거 및 예방 등에 이바지한 정도

### ① 내부 공익신고자가 증거자료 확보를 위해 투입한 노력의 정도

| 등급<br>(감액비율) | 감 액 기 준                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 상(0%)        | 내부 공익신고자가 본인의 직업에 따른 직무와 무관하게 별도의 노력을 하거나 친분이 없는 제보자를 통해 직접 증거자료 등을 확보하여 신고한 경우 |

|           |                                                                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 중(50%)    | 내부 공익신고자가 본인의 직업, 제보자와의 친분 등을 활용하여 증거자료 등을 취득한 후 이를 신고한 경우                                                                                                     |
| 하(50% 이상) | 공익침해행위에 대한 개별적이고 구체적인 증거 없이 누구든지 인터넷 검색, 정보공개청구 등을 통해 수집할 수 있는 자료만으로 신고한 경우<br>※ 단, 신고자가 자료를 가공·결합·분석하여 적발하기 어려운 공익 침해행위를 새롭게 신고한 경우 등은 보상심의위원회에서 50% 이하로 조정가능 |

## ② 신고자가 신고대상인 공익침해행위의 조사 등 과정에 협조하였는지 여부

| 등급<br>(감액비율) | 감 액 기 준                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 상(0%)        | 내부 공익신고자가 참고인 진술조서 작성 등에 적극적으로 참여하는 등 공익침해행위 사건 해결에 크게 기여한 경우 |
| 중(10%)       | 내부 공익신고자가 해당 신고사건 조사와 관련하여 소극적으로 참여하거나 필요한 진술을 기피하는 경우        |
| 하(30%)       | 내부 공익신고자가 해당 신고사건 조사와 관련하여 연락 두절, 방임 등 사건 조사에 비협조하는 경우        |

## ③ 신고자의 신고가 공익침해행위 사건해결에 기여한 정도

| 등급<br>(감액비율) | 감 액 기 준                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 상(0%)        | 신고자의 신고로 조사·수사기관 등이 해당 공익침해행위를 적발하는 등 신고자의 신고가 공익침해행위 사건 해결에 결정적 기여를 한 경우                            |
| 중(30%)       | 신고자의 신고가 사건 해결에 기여한 정도가 ‘상’에 미치지 못하는 등, 공익침해행위 사건 해결에 기여한 경우                                         |
| 하(50%)       | 신고자의 신고 내용을 단서로 하여 조사·수사기관 등이 해당 공익침해 행위 외 다른 공익침해행위까지 확대조사한 경우<br>※ 확대조사로 인해 추가로 적발된 공익침해행위에 대하여 적용 |

④ 신고자가 공익침해행위의 예방 및 재발방지를 목적으로 신고하였는지 여부

| 등급<br>(감액비율) | 감 액 기 준                                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 지급제한         | 보상금을 받을 목적으로 내부 공익신고자끼리 미리 공모하거나 피신고자가 공익침해행위를 저지르도록 의도적으로 유인 또는 조장하는 등 부정한 목적으로 피신고자의 위반사실을 신고하는 경우          |
|              | 공익신고로 인한 시정명령, 원상회복명령 등의 처분이 종료되고, 해당 처분의 불이행 등을 원인으로 한 과징금, 과태료, 이행강제금 등의 부과에 대해 보상금의 지급을 신청하는 경우            |
|              | 공익신고로 인한 행정지도, 시정명령, 원상회복명령 등 비금전적 처분이 있었음에도 불구하고 과징금, 과태료, 이행강제금, 벌금 등의 부과를 통해 보상금을 받을 목적으로 다시 고발하거나 신고하는 경우 |
|              | 피신고자 또는 법 제6조의 공익신고 기관 등이 신고 내용 등을 이미 인지하여 개선 조치 중인 사항을 신고하는 경우                                               |
|              | 내부 공익신고자와 피신고자가 공익신고와 관련하여 피해보상 등에 합의한 경우                                                                     |

### 3. 적용방법

감액사유는 공익신고서, 신고심사의견서, 수사자료, 판결문 등 자료 검토와 신고 사건 담당 조사관과의 면담 등을 통하여 확인될 경우 보상심의위원회의 심의과정에서 적용한다.

## 부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.



## 신 · 구조문대비표

| 현행                                                                                                                                                                                                                                 | 개정안                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제2조(보상금의 지급신청) 내부 공익신고자는 법 제26조에 따라 공익신고로 인하여 <u>국가 또는 지방자치단체</u> 에 직접적인 수입의 회복 또는 증대를 가져오거나 그에 관한 법률관계가 확정된 때에 국민권익위원회(이하 "위원회"라 한다)에 보상금의 지급을 신청할 수 있다.                                                                          | 제2조(보상금의 지급신청) -----<br>-----<br>----- <u>공공기관</u> -----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----                                                |
| 제3조(보상금의 산정기준) ① (생략)<br>1. ~ 5. (생략)<br>② 제1항에 따른 <u>감액사유별 감액은 단일 항목으로 30% 범위 안에서 할 수 있고, 감액사유를 여러 개 적용하는 경우에는 총 감액비율이 보상금의 50%를 초과하여서는 아니 된다. 다만, 내부 공익신고자가 공익침해행위를 계획하거나 공익침해행위에 주도적 역할을 한 경우 등 특별한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니 하다.</u> | 제3조(보상금의 산정기준) ① (현행과 같음)<br>1. ~ 5. (현행과 같음)<br>② ----- <u>감액기준을 중복 적용하여 총 감액비율이 보상금의 100%를 초과하는 경우에는 보상심의위원회 심의를 통해 100%이하로 조정할 수 있다.</u> |